

# Le secret médical, médecins du travail

---

## 1. Textes régissant le secret médical pour le médecin du travail :

- L'Arrêté interministériel du 16 octobre 2001 (fixant le contenu, les modalités d'établissement et de tenue des documents obligatoirement établis par le médecin du travail) : Ce texte stipule expressément que le médecin du travail, tout comme ses auxiliaires, est tenu au secret professionnel[1]. Pour garantir ce secret, le dossier médical individuel du travailleur doit être classé dans un fichier fermant à clef, placé sous l'entière responsabilité du médecin du travail[1][2]. De plus, ce dossier médical ne peut être communiqué par le médecin praticien qu'au seul médecin du travail inspecteur territorialement compétent[3].
- La Loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé : Elle consacre le droit de toute personne au respect de sa vie privée ainsi qu'au secret des informations médicales la concernant, précisant que ce secret couvre l'ensemble des informations parvenues à la connaissance des professionnels de santé[4]. Elle réaffirme que tout professionnel de la santé exerce à titre personnel et se trouve strictement tenu au secret médical et/ou professionnel[5].
- Le Code pénal algérien (Ordonnance n° 66-156 modifiée) : Son article 301 punit d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende les médecins et toutes autres personnes dépositaires de secrets par état ou profession qui révèlent ces informations, en dehors des cas où la loi les y oblige ou les y autorise[6].

## 2. Textes régissant le contenu du certificat d'aptitude et d'inaptitude :

En médecine du travail algérienne, la décision statuant sur l'aptitude est matérialisée par un document réglementaire appelé « Fiche de visite médicale individuelle ».

- Conformément à l'article 6 de l'Arrêté interministériel du 16 octobre 2001, le médecin du travail établit cette fiche précisant la conclusion d'aptitude au moment de l'embauche, et doit la renouveler à chaque visite périodique ainsi qu'à chaque visite de reprise[7]. Contrairement au dossier médical, cette fiche est destinée à l'employeur, qui doit la conserver afin de pouvoir la présenter à l'inspecteur du travail[7].
- Le contenu obligatoire de ce certificat est strictement défini par l'Annexe 2 de ce même arrêté et doit comporter les rubriques suivantes :
  - L'identité du travailleur : Nom, prénom, date de naissance, adresse[8][9].
  - Les informations professionnelles : Organisme employeur, profession, poste de travail[9].
  - Les données de l'évaluation : Date de la visite médicale, conclusion médicale, identification du service de médecine du travail, nom du médecin du travail, signature et cachet[10][11].
- S'agissant des conclusions médicales admissibles (le verdict d'aptitude), le modèle officiel du dossier médical (Annexe 1) offre quatre (04) possibilités de décision pour le médecin du travail :
  1. Apte[12].
  2. Inapte temporaire[12].
  3. Inapte définitif[12].
  4. Apte avec réserves (dans ce cas, le médecin doit obligatoirement préciser les postes conseillés et les postes déconseillés)[12].

---

## Sources

- [1] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>
- [2] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/F2025022-1.pdf>
- [3] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>
- [4] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/18-11.pdf>

[5] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/18-11.pdf>

[6] Code penal Algérie.pdf

[7] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>

[8] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>

[9] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>

[10] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>

[11] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>

[12] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>